МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 01 дугаар сарын 20 № 1/04 Улаанбаатар хот

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
Т.МӨНХСАЙХАН ТАНАА

Ховд аймгийн Жаргалант сум, Баатархайрхан баг, Тулгын 2 дугаар 30 айлын орон сууцны 16 тоотод оршин суугч, иргэн Төмөөгийн Баяртогтох Комисст хандаж "...миний бие ажлаас үндэслэлгүйгээр халагдаж, ажилгүй, орлогогүй, хөдөлмөрлөх эрх маань зөрчигдөж байна. Энэ хугацаанд нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөгдөөгүйн улмаас эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх боломжгүй, амьд явах эрх зөрчигдөж сэтгэл санаа, эдийн засгийн хувьд хохирч байна" гэх гомдлыг ирүүлжээ.

Комисс гомдлын мөрөөр холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар, тодруулга авах, гомдолд хавсаргаж ирүүлсэн баримтад дүн шинжилгээ хийх зэргээр шалгах ажиллагааг явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн Б/07 дугаартай тушаалаар Ховд аймаг дахь Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн захирлын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Т.Баяртогтохыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсөн;

2. Ажлаас үндэслэлгүй халагдсан болохыг тогтоолгох, ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлсийг гаргуулах тухай Т.Баяртогтохын нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн 181/ШШ2019/01371 дугаар шийдвэрт Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2019 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн 1593 дугаар магадлалаар өөрчлөлт оруулж, Т.Баяртогтохыг Ховд аймаг дахь Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн захирлын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн албан тушаалд эгүүлэн тогтоож, ажилгүй байсан хугацааны дундаж цалин хөлстэй тэнцэх олговорт 4,665,800 төгрөг гаргуулан Т.Баяртогтоход олгох, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөх, холбогдох бичилт хийхийг Эрүүл мэндийн яаманд даалгасан. Уг магадлалыг Улсын дээд шүүхийн 2020 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 001/ХТ2020/00502 дугаар тогтоолоор хэвээр үлдээж шийдвэрлэсэн;

3. Иргэн Т.Баяртогтохыг Ховд аймаг дахь Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн захирлын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн албан тушаалд эгүүлэн тогтоож, ажилгүй байсан хугацааны дундаж цалин хөлстэй тэнцэх олговорт 4,665,800 төгрөг гаргуулан Т.Баяртогтоход олгох, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөх, холбогдох бичилт хийхийг Эрүүл мэндийн яаманд даалгасан Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн

2019 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн 1593 дугаар магадлал, Улсын дээд шүүхийн 2020 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 001/ХТ2020/00502 дугаар тогтоолыг одоог хүртэл биелүүлэхгүй байгаагаас иргэн Т.Баяртогтохын олон улсын гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдсөн.

Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 23 дугаар зүйлд "Хүн бүр хөдөлмөрлөх, хөдөлмөрийн шударга, аятай нөхцөлөөр хангуулах, ажилгүйдлээс хамгаалуулах эрхтэй...", Монгол Улсын нэгдэн орсон Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлийн 1-д "...энэхүү Пактад оролцогч улсууд хүн бүр, хөдөлмөрийн шударга, таатай нөхцөлөөр хангагдах эрхийг хүлээн зөвшөөрөх...", Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1 дэх хэсэгт "Шүүхийн шийдвэрийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хувь хүн, үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй", Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1.2 дахь хэсэгт Ажлаас үндэслэлгүй халагдсан ажилтныг өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд эгүүлэн тогтоох тухай шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон тохиолдолд ажил олгогч нь ажилтныг урьд эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд нь эгүүлэн авах үүрэгтэй гэж тус тус заасан.

Иймд Та иргэн Т.Баяртогтохыг Ховд аймаг дахь Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн захирлын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн албан тушаалд эгүүлэн томилох, ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлс 4,665,800 төгрөгийг олгох, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг төлж, холбогдох бичилт хийхээр шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийг нэн даруй биелүүлж, иргэн Т.Баяртогтохын хөдөлмөрлөх эрхийг хангахыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу Шаардаж байна.

Шаардлагын мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авч, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 10 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН